

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE OBRAS E INTERVENCIONES

Instructivo de Aplicación

MUNICIPALIDAD DE
LA PLATA

INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE CONSULTAS PÚBLICAS

El presente instructivo tiene por objeto facilitar a las **Dependencias Requirientes (DR)** la tramitación de las Consultas Públicas promovidas en el ámbito de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.

La **Dependencia Requiriente (DR)** es el área responsable del proyecto sometido a consulta y tiene a su cargo el impulso inicial del procedimiento, la preparación de la documentación técnica y la elaboración del Informe Final.

La **Autoridad de Aplicación (AA)** coordina administrativamente el procedimiento, dispone su apertura y cierre, administra los mecanismos de participación y conserva las actuaciones correspondientes.

1. CARATULACIÓN DEL EXPEDIENTE

La Dependencia Requiriente deberá iniciar un expediente administrativo específico para la tramitación de cada Consulta Pública.

La carátula deberá confeccionarse bajo la siguiente denominación:

“CONSULTA PÚBLICA – [DENOMINACIÓN DEL PROYECTO] – [DEPENDENCIA REQUIRENTE]”

Ejemplo:

“CONSULTA PÚBLICA – PROYECTO DE PUESTA EN VALOR PLAZA XXXXX – DIRECCIÓN GENERAL XXXXX”

El expediente de Consulta Pública será independiente del expediente correspondiente al proyecto de obra o al procedimiento de contratación, sin perjuicio de que ambos deberán encontrarse debidamente vinculados o referenciados.

2. INICIO DEL PROCEDIMIENTO POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

La Dependencia Requiriente deberá incorporar al expediente una [Nota de Solicitud de Apertura de Consulta Pública](#), dirigida a la Autoridad de Aplicación.

La nota deberá indicar brevemente:

- denominación del proyecto;
- ubicación de la intervención;
- descripción general de la propuesta;
- fundamentos por los cuales se considera conveniente someterla a Consulta Pública;
- identificación del expediente principal del proyecto, cuando existiere;
- documentación que se propone publicar;
- datos de contacto del responsable técnico de la Dependencia Requirente.

Junto con la nota deberán incorporarse los documentos necesarios para que la ciudadanía pueda comprender adecuadamente el proyecto.

Como mínimo, cuando se encuentren disponibles, deberán acompañarse:

- memoria descriptiva;
- planos generales de la intervención;
- especificaciones técnicas particulares relevantes para comprender el proyecto;
- renders, imágenes o documentación gráfica;
- presentación institucional del proyecto;
- cualquier otro estudio o documento que la Dependencia Requirente considere útil.

No deberán incorporarse al material destinado a publicación cómputos, presupuestos oficiales ni documentación económica propia del procedimiento de contratación, salvo decisión expresa de la Autoridad de Aplicación.

Cumplida esta intervención, el expediente deberá remitirse a la **Autoridad de Aplicación**.

3. INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Recibido el expediente, la Autoridad de Aplicación verificará que exista documentación suficiente para desarrollar la Consulta Pública.

Cuando resulte necesario, podrá devolver las actuaciones a la Dependencia Requirente solicitando aclaraciones, documentación adicional o adecuaciones en la información destinada a publicación.

Cumplidos los requisitos necesarios, la Autoridad de Aplicación elaborará y dictará la **Disposición de Apertura de la Consulta Pública**.

La Disposición deberá establecer:

- proyecto sometido a consulta;
- Dependencia Requirente;
- documentación disponible;
- fecha de apertura;
- fecha de cierre;
- plazo de participación;
- dirección del sitio web o micrositio;
- formulario digital habilitado para efectuar presentaciones.

El plazo de consulta no podrá ser inferior a **cinco (5) días hábiles**. Para proyectos cuya escala, complejidad o relevancia lo aconseje, podrá establecerse un plazo mínimo de **diez (10) días hábiles** o uno superior.

4. PUBLICACIÓN Y APERTURA DE LA CONSULTA

Dictada la Disposición de Apertura, la Autoridad de Aplicación coordinará la publicación del proyecto en el **Portal de Consultas Públicas**.

El micrositio deberá contener, como mínimo:

1. identificación y descripción del proyecto;
2. documentación técnica disponible;
3. Disposición de Apertura;
4. plazo durante el cual se encontrará abierta la consulta;
5. acceso al formulario digital de participación.

La Autoridad de Aplicación podrá disponer adicionalmente su difusión mediante redes sociales institucionales, sitio web municipal, Boletín Oficial, cartelería en el lugar de la intervención, códigos QR u otros medios que considere adecuados.

Las constancias de publicación y de las medidas de difusión implementadas deberán incorporarse al expediente.

5. RECEPCIÓN DE PRESENTACIONES

Durante el plazo establecido, las observaciones, consultas, sugerencias y aportes serán recibidos exclusivamente mediante el formulario digital habilitado al efecto.

La Autoridad de Aplicación administrará el formulario y conservará el registro de las participaciones recibidas.

Finalizado el plazo, deberá incorporarse al expediente una constancia de cierre junto con la totalidad de las presentaciones recibidas o un documento que permita su adecuada identificación y tratamiento.

Si no se hubieran recibido presentaciones, deberá dejarse igualmente constancia expresa de dicha circunstancia.

Cumplido ello, la Autoridad de Aplicación remitirá el expediente a la **Dependencia Requirente**.

6. ANÁLISIS POR LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

Recibidas las actuaciones, la Dependencia Requirente deberá analizar las presentaciones formuladas.

Las observaciones podrán ser agrupadas por temática o por contenido sustancialmente coincidente. No será necesario elaborar una respuesta individual para cada participante.

Cuando alguna cuestión requiera conocimientos o competencias correspondientes a otra dependencia municipal, la Dependencia Requirente podrá solicitar su intervención mediante informe técnico.

Por ejemplo, podrán requerirse intervenciones específicas sobre cuestiones de: arbolado, movilidad, patrimonio, hidráulica, iluminación, accesibilidad, tránsito, ambiente u otras materias vinculadas con el proyecto.

Los informes producidos por las áreas consultadas deberán incorporarse al expediente y podrán ser utilizados como fundamento del Informe Final.

7. INFORME FINAL DE CONSULTA PÚBLICA

La Dependencia Requirente deberá elaborar el **Informe Final de Consulta Pública** dentro de los **siete (7) días hábiles** posteriores a la recepción de las actuaciones.

Cuando la cantidad o complejidad de las presentaciones lo justifique, podrá solicitar a la Autoridad de Aplicación una prórroga de hasta siete (7) días hábiles adicionales.

El Informe Final deberá contener, de manera sencilla:

1. **Antecedentes.** Identificación del proyecto y de la instancia realizada.
2. **Desarrollo de la consulta.** Plazo durante el cual permaneció abierta y cantidad de presentaciones recibidas.
3. **Sistematización de las presentaciones.** Agrupación de las principales cuestiones planteadas por ejes temáticos.
4. **Análisis técnico.** Respuesta y consideración de cada eje temático, incorporando cuando corresponda los informes de otras áreas.
5. **Consideraciones sobre el proyecto.** Identificación de las adecuaciones que eventualmente se proponga introducir como consecuencia del proceso participativo.

Cuando no se hubieran recibido presentaciones, deberá elaborarse igualmente un informe breve dejando constancia del desarrollo regular de la instancia y de la inexistencia de intervenciones ciudadanas.

El Informe Final deberá incorporarse al expediente y las actuaciones serán remitidas nuevamente a la **Autoridad de Aplicación**.

8. CIERRE DEL PROCEDIMIENTO

Recibido el Informe Final, la Autoridad de Aplicación elaborará y dictará la **Disposición de Cierre de la Consulta Pública**.

La Disposición deberá:

- tener por concluida la Consulta Pública;

- aprobar o tener por incorporado el Informe Final;
- dejar constancia de que las presentaciones recibidas fueron consideradas;
- disponer la publicación del Informe Final y del acto de cierre.

La Disposición y el Informe Final deberán publicarse en el micrositio correspondiente al proyecto.

Con dicha publicación se tendrá por concluido el procedimiento.

9. CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Concluida la Consulta Pública, la Dependencia Requirente podrá continuar la tramitación administrativa correspondiente al proyecto.

Cuando del procedimiento hayan surgido modificaciones que deban incorporarse a la documentación técnica, la Dependencia Requirente deberá realizar previamente las adecuaciones correspondientes.

Si existiera un procedimiento de contratación en trámite y las modificaciones incidieran sobre su documentación, deberá darse intervención a las áreas competentes antes de avanzar con la adjudicación.

10. GUARDA Y CONSERVACIÓN DEL EXPEDIENTE

Concluido el procedimiento y publicada la documentación final, el expediente de Consulta Pública deberá remitirse a la **Autoridad de Aplicación para su guarda y conservación**.

La Autoridad de Aplicación mantendrá un registro de las consultas realizadas y conservará sus antecedentes administrativos.

El Portal de Consultas Públicas mantendrá disponible la documentación pública relevante de cada procedimiento concluido.

CIRCUITO SIMPLIFICADO

ACTIVIDAD	ENCARGADO
Inicio del expediente	Dependencia Requirente
Incorporación del proyecto y solicitud apertura	
Verificación de documentación	Autoridad de Aplicación
Dictado de Disposición de Apertura	
Publicación de proyecto y habilitación de formulario	
Cierre del plazo de participación	
Incorporación de presentaciones y remisión	
Análisis y consulta a otras áreas si resulta necesario	Dependencia Requirente
Elaboración del Informe Final	
Remisión del expediente a la AA	
Dictado de Disposición de Cierre	Autoridad de Aplicación
Publicación de resultados	
Continuidad de la tramitación del proyecto bajo su expediente licitatorio	
Guarda temporal	

MUNICIPALIDAD DE
LA PLATA